

제2차 금융소비자보호자문위원회 안건별 주요 자문 및 검토 의견

안건1 투자자 눈높이에 맞는 공모펀드 투자위험 안내 방안 마련

- ▶ **(주요 내용)** 소비자에게 부담이 되지 않는 최소 분량으로 핵심 투자위험을 한데 모아 설명하는 '펀드 핵심위험 표준안' 마련
- 간이투자설명서 첫 페이지에 원본손실 위험 등 최대 4개의 핵심위험과 동종 상품의 과거 최대 손실률을 기재하고, 소비자에게 친숙한 용어·시각자료 활용
- 업계 공동 T/F 운영('26.5~6월)을 거쳐 공시서식 개정 등을 통한 상품설명 효율화 추진

1 주요 자문 의견

- 핵심 위험 표준안의 개조식 위험 설명이 소비자에게 와닿기 어려우므로 소비자가 직접 체감할 수 있거나 쉽게 풀어 설명하는 방식 필요
- 핵심 위험에 대한 소비자 이해도 검증, '쉬운 말 전문가' 참여 확대, 고위험 상품에 대한 사후 재확인 및 청약철회권 관련 이해 확인 절차 필요
- ①투자설명서·간이투자설명서·핵심설명서를 통합한 '통합 설명서' 제공, ②시나리오별 예상 손실 규모(손실액·손실비율)를 구체적으로 명시, ③대중적·구체적 용어 병기, ④연령·가입 경력별 차별화된 가입절차 마련
- 판매 후 강제성 있는 테스트로 이해도 검증(통과 못하면 가입 반려), 핵심 위험 4가지 표시가 기존 간이투자설명서와 차별화될 수 있도록 설계
- 제도 발전과 병행하여 소비자의 인식 함양 교육 지속 실시

2 검토의견

- 자문 의견을 반영하여 공모펀드 투자위험 안내가 충분히 이루어지도록 업계 공동 T/F 운영 및 제도 개선을 추진할 예정으로
- 쉽게 풀어 설명하는 방식과 투자설명서 분량 부담 최소화를 균형있게 고려하여 소비자 이해도를 제고하도록 공시서식을 개정하겠음

- 소비자 이해도 검증, 청약철회권 이해 확인 등 판매단계에서의 절차 강화에 대해서도 유관부서와 협의하겠음
- 아울러, 소비자 교육 사항은 관련부서에 공유하여 지속 실시토록 할 예정

안건2 보험상품 약관 및 상품설명서 개선 TF 운영 방안

- ▶ **(주요 내용)** 약관 및 상품설명서 이해도 제고를 위한 소비자·시민단체, 의료·법조·연구계 전문가 등으로 구성된 자문단과 업계 실무반으로 구성된 T/F 운영('26.4~7월)
- 상품설명서 내용 재구성 및 과다·중복사항 정리를 통한 간소화, 인포그래픽·AI챗봇 등을 활용한 시각화·디지털화, 보험약관 용어 순화 등을 추진

1 주요 자문 의견

- 약관의 중복되는 부분은 제외하여 분량을 줄이고, 소비자 관점의 쉬운 용어 사용을 외부 전문가가 검토하는 방식 건의
- 해외 사례*를 참고하여 소비자가 이해하기 쉬운 약관·설명서를 작성하고 AI 텍스트 분석 기술 등을 활용한 약관 난이도 평가 방식 검토
- * (호주) 첫 페이지에 '보상하지 않는 것' 명시, 일반적 상황 중심 서술, (영국(FCA)) '쉬운 영어 쓰기' 캠페인, (미국(일부 州)) 약관 가독성 지수를 법적으로 강제(중학교 수준 검증)
- 쉬운 용어 사용시 의미를 보전하면서도 새로운 분쟁 소지는 만들지 않도록 신중히 검토할 필요
- 약관 전체에서 소비자 관점 핵심만 2~3장으로 추출해 읽어주는 소비자용 AI 에이전트 개발 필요
- T/F 운영시 상품설명서 샘플도 마련하여 배포

2 검토의견

- 소비자 관점에서 쉬운 용어로 약관 및 상품설명서를 구성하되, 새로운 분쟁 소지가 발생하지 않도록 다양한 전문가의 의견을 수렴하고
- 상품설명서 AI를 보조수단으로 활용하여 계약자별 배경지식·교육수준에 따라 맞춤형 설명이 가능하도록 T/F를 통하여 논의할 예정

안건3

은행권 최저생계비 상계 관련 업무 관행 개선 방안

- ▶ **(주요 내용)** 은행권 최저생계비 상계 관련 계좌정보 통합조회 내역 등 최저생계비 입증자료 범위 확대·간소화를 추진하여 취약계층에 대한 보호 강화
 - 최저생계비 입증 이후에 대한 구체적 업무기준을 마련하고, 상계前 주요사항에 대한 안내 강화 및 충분한 입증자료 준비기간 부여 추진

1 주요 자문 의견

- 포용금융 관점에서 취약채무자의 생존권 보장 측면 긍정 평가
- ①채무자의 계좌 조회가 마케팅·영업 등에 악용될 여지, ②금융실명법상 최소 조회 원칙 위배 및 ③사후 무효·취소 분쟁 확대 가능성을 고려
- 본인 동의 시에만 상계가 진행되는 옵트인(opt-in) 방식과 타 채무 조정·재조정 등과의 연계도 검토

2 검토의견

- 소비자의 피해가 발생하지 않도록 본인 신청·동의에 의한 계좌조회 방식을 추진
- 최저생계비 입증 업무처리절차를 구체적으로 마련토록 지도하고, 절차가 마련되지 않은 경우에는 최저생계비를 상계에서 제외하는 등 소비자보호 강화 방안을 지속 검토할 예정

안건4

사전에방적 디지털 리스크 감독 방안

- ▶ **(주요 내용)** 보안 위협에 대한 선제적 대응을 위해 금융회사의 보안 의식 및 위험관리, 금감원의 감독방식, 금융보안 제도 모두를 '사전에방적'으로 전환
 - [금융회사] 임직원의 보안 의식·역량을 제고하고, IT자산 식별·관리 강화, 취약점 분석·평가 내실화 등을 통해 선제적 위험관리 정착
 - [금감원] 보안 취약점 감독 내실화, 고위험사 선별·집중관리, 상시 감시·환류 고도화, 사고 대응체계 확립 등을 통해 사고 적극 예방
 - [제도개선] 「전자금융거래법」 개정 등을 통해 금융회사의 '선제적 위험관리'와 금융감독원의 '사전에방적 감독'을 제도적으로 뒷받침

① 주요 자문 의견

- AI 활용 업무 자동화(AX) 도입에 따른 신종 리스크에 대비, 관련 보안 위험을 책임질 담당자·부서·매뉴얼 마련 필요
- 엔트로픽의 미토스 등으로 기존 보안 패러다임의 한계가 임박하였으므로, 획기적 패러다임 전환과 사전 준비 필요
- 회사별 보안 수준 편차가 매우 큰 상황으로 모의해킹 훈련 빈도·범위·방법 확대(전문 업체 또는 금감원 주관) 필요
- CEO 평가 시 보안 투자가 비용으로 잡히지 않도록 법제화*하거나, 주주의 소제기(임원에 대한 금전제재 효과) 요건**을 현실화하는 등 디지털 보안 강화를 위해 인센티브 구조 개선이 필요

* 가이드라인에 안전성 의무 투자 비율 도입(예: AI에 100 투자 시 안전성에 최소 20 이상 지출)

** 상법상 다중대표소송 제소 요건이 일반주주대표 소송보다 높은 수준으로 도입되었고, 특히 자회사 100% 형태가 대부분인 금융회사의 경우 소송 제기가 사실상 곤란

- 전자금융거래법 개정 시 '제로 트러스트*(Zero Trust)' 관점, 클라우드 보안 책임 소재, 데이터 보호·유출 책임 연계 입법 등을 반영할 필요

* 네트워크 내부·외부를 구분하지 않고 모든 사용자와 기기를 지속적으로 검증하는 보안 원칙

② 검토의견

- 사전예방적 감독체계 확립 등을 통해 금융소비자가 안심하고 거래할 수 있는 디지털 금융환경을 조성해 나갈 계획
 - [AI 위험관리] 금융회사가 AI를 건전하게 도입·활용할 수 있도록, 제반 위험관리 절차를 표준화한 「AI 위험관리 프레임워크*」를 마련·시행 예정
- * ❶ AI 거버넌스, ❷ 위험평가, ❸ 위험통제와 관련된 구체적 구성 방안 및 사례를 제시하여 금융회사 스스로 AI 시스템 도입·활용 전 주기에 걸친 위험을 체계적으로 관리할 수 있도록 유도
- [AI 發 사이버 위협] 사전예방적 감독을 통해 금융회사의 선제적 리스크 관리를 확립하는 한편, 금융위·유관기관·금융회사 등과 함께 AI 發 사이버 위협 대응 방안을 마련 중

- [모의해킹] 블라인드 모의해킹*, 버그바운티 훈련**을 확대·강화 실시 예정
 * 대상 시스템 정보, 구조 등을 사전에 제공하지 않는 상태에서 실제 공격자처럼 수행하는 해킹 훈련
 ** 외부의 불특정 보안 연구자·해커들이 시스템에서 취약점을 발견해 신고하면 포상금(bounty)을 지급
- [금융보안 투자 확대] 경영진 간담회, 제도 개선 등을 통해 금융권의 보안 인식 제고, 인적·물적 투자 확대 등을 적극 유도 중
- [전자금융거래법 개정] 계류 중인 「전자금융거래법」 개정안 시행을 차질 없이 준비하는 한편, '자율보안 체계'로 전환하기 위한 논의과정에서 보안투자 유인체계 개선 방안 등도 검토 예정

안건5 PG사의 가상계좌 재판매 업무처리기준 행정지도 추진

- ▶ (주요 내용) 가상계좌 이용 불법행위를 효과적으로 예방하기 위해 「PG사의 가상계좌 재판매 업무처리기준」(행정지도)을 도입·시행
 - ①가상계좌 이용 가맹점 심사 및 사후관리, ②불법행위 의심거래 사전 차단, ③자금세탁방지 의무 등 PG사의 가상계좌 재판매 업무 전반에 대해 규율

1 주요 자문 의견

- 업무처리기준안의 예외 조항이 단순 사업성·거래 규모 등을 자발적 예외 허용 근거로 활용될 경우 사후 책임 소재 문제 발생 우려
- 은행과 PG사가 공통 준수해야 할 기준을 추가하여 내부통제 수준이 낮은 은행도 함께 제고될 수 있도록 보완하고, 법제화 추진 검토 필요

2 검토의견

- 업무처리기준 시행 후 PG사들의 이행실태를 점검하여 자의적이거나 무분별하게 예외 적용하는 사례가 발생하지 않도록 지도하고
- 가상계좌를 발급하는 은행 등 수신기관에도 동 업무처리기준을 전파하여 PG사와 가상계좌 계약 체결시 PG사 심사업무에 활용토록 할 계획
- 또한, 행정지도로 일정기간 운영하여 PG사의 가상계좌 재판매 현황 및 내부통제 개선 현황 등을 감안하여 규제가 필요한 사안은 법제화를 추진할 예정

- ▶ **(주요 내용)** 「보이스피싱 근절 종합대책」(‘25.8월) 이행과제로 포함하여 **보이스 피싱 대응역량 평가제도의 법제화를 추진**(통신사기피해환급법 개정 중)
- 금융회사가 **보이스피싱 피해예방**을 위한 **전담인력과 물적설비** 등을 갖추도록 **의무화**하는 한편,
- **평가지표 개선**을 통해 금융회사의 **금융사기 대응체계 운영실태**를 객관적으로 **평가**하고 **미흡사항**에 대해서는 **시정조치** 등을 실시

1 주요 자문 의견

- 이상거래 탐지 정확도, 취약고객 보호 프로세스, 임직원 교육, 피해액 감소 효과 등 선제적 대응역량 지표(예방·통제 지표)의 비중 확대
- 금융소비자보호 실태평가와 연계하거나 통합하는 방안 검토
- 소비자 알 권리 차원에서 보이스피싱 예방에 노력하는 금융회사를 선택할 수 있도록 정보 제공 방안 마련
- 인센티브 및 제재를 통한 실질적 개선 조치와 보이스피싱 방지 노력이 실제 차단효과로 직결되도록 평가 지표 비중·배점의 과학화 필요
- 배상은 책임·불법행위 입증 부담이 있으므로 ‘기금 조성 방식’ 제안
- 자율적 정보 공유 활성화로 의심 계좌의 단기 거래 차단 방안 추진

2 검토의견

- **[평가체계 관련]** 선제적 예방노력, 객관성 확보 및 차단효과의 인과성이 확보되도록 외부용역 및 금융권 공동 TF를 통해 평가체계를 개선하겠음
 - 보이스피싱 대응체계 우수 금융회사에 대한 표창·모범사례 발표 등 긍정적 인센티브를 부여하여 자율적 대응역량 강화를 유도할 계획
 - 단기적으로는 별도 평가로 운영하여 실효성·안정성을 확보한 후, 장기적으로 금융소비자보호 실태평가와 통합 가능 여부를 검토할 예정*

* 통합 시 금융소비자보호 실태평가 항목 중 일부로만 평가되어 금융회사의 적극적 노력이 희석될 우려

- [무과실 배상] 금융회사가 피해금 일부를 배상하는 제도 도입을 추진 중으로, 관련 법률 검토 및 실무 운영 준비 등 진행하겠음
- [정보 공유] 금융·통신·수사기관 등이 「ASAP」(금융보안원 운영)을 통해 신속히 보이스피싱 의심정보 등을 공유·활용될 수 있도록 지원하겠음

안건7 불공정 금융관행 개선 등

※ 세부 안건

- ① 금융투자상품 대리가입 관련 판매절차 개선
- ② 보험계약 대리청구인 지정 제도 개선
- ③ 여전사의 비대면 대출 취급 시 소비자 보호 강화
- ④ 퇴직연금 수익률 제고를 위한 가입자 교육·안내 강화

1 주요 자문 의견

- [①·② 금융투자상품 대리가입·보험 대리청구인] 자식의 부모 자산에 대한 착취(금융 착취)가 점차 심각해지고 있어 심도 있는 대응 필요
- [② 보험 대리청구인] 무기명 지정으로 인해 가족 간 분쟁이 발생될 우려가 있으므로, 청구인 권한 범위 및 정당 청구 여부 확인 등 방지 대책 마련
- [③ 여전사 비대면 대출] 거액 인출 시 은행 창구 문진·신고와 같이, 대출 실행 단계에서도 보이스피싱 의심 검토 절차 도입 필요
- [④ 퇴직연금] 퇴직연금 수익률 제고를 위해 시뮬레이션·시나리오 기반의 구체적이고 실효성 있는 교육 방안 마련 필요
- [종합] 금융소비자의 금융 이해 부족이라는 근본 문제해결을 위해 각급 학교 등 국민 전반의 금융 이해 향상을 위한 활동 강화 필요

2 검토의견

- [①안건] 가족 대리 금융거래 시에도 '본인'의 의사를 충실히 반영할 수 있도록 대리권 확인 절차 등을 합리적으로 보완할 계획이며, 그 과정에서 업계 의견도 충분히 수렴할 예정

- [②안전] 무기명 대리청구인에 의한 보험금은 계약자 계좌로 수령하므로 보험금 관련 가족 간 분쟁 가능성은 낮으나
 - 불필요한 분쟁을 방지하기 위해 거동불가 예금주 제도 및 대리청구인의 권한 등을 보험안내장 등을 통해 상세히 안내할 예정
- [③안전] 은행권 등에서 시행 중이던 「전기통신금융사기 예방 문진제도」를 여전업권·대부업권까지 확대 도입('25.9월, 금감원 금융사기대응단)하였으며,
 - 여전사들이 개인 고객에 대한 300만원 초과 대출 취급 시 '보이스피싱 피해 예방 문진표'를 이용하여 의심거래를 확인토록 지도하였음
- [④안전] 퇴직연금 정보격차를 해소하여 가입자의 자산운용역량을 강화하기 위해 실제 운용 사례에 기반한 가입자 눈높이별 교육 콘텐츠를 개발할 계획